

Tutela giuridica delle banche di dati

**Corso “Diritto dell’informatica T”
a.a. 2025/2026**

Claudia Cevenini
claudia.cevenini@unibo.it

Normativa di riferimento

Legge 22 aprile 1941 n. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

La legge 633/41 è stata integrata e modificata dal D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169, che ha applicato la Direttiva 96/9/CE e ha introdotto disposizioni sulla tutela giuridica delle banche di dati.

Tutela giuridica delle BD

Sono protette dal **diritto d'autore** le “**banche di dati**” che per

- la **scelta** o
- la **disposizione del materiale**

costituiscono una **creazione intellettuale dell'autore**”.

(art. 1, c. 2, L. 633/41)

NOTA: l'ordine cronologico o alfabetico non è considerato originale (manca il requisito della creatività).

Tipi di BD

BD selettiva – BD il cui contenuto è scelto discrezionalmente dall'autore; nell'esercizio di questa discrezionalità di scelta è ravvisabile l'originalità.

BD non selettiva - BD che include tutti i dati possibili su un determinato argomento (i dati non sono stati selezionati); la creatività va ricercata nella struttura della BD.

Sentenza

Gli elenchi di abbonati a una linea telefonica non costituiscono BD meritevoli di tutela secondo il diritto d'autore, in quanto mancano di originalità e creatività.

(Tribunale di Pavia, 22 marzo 1997)

Definizione di banca di dati

“Raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”.

(art. 2 n. 9 L. 633/41)

Comprende BD **cartacee** ed **elettroniche**.

Che cosa è tutelato della BD?

La **forma espressiva** (= la struttura, la disposizione dei contenuti, la scelta dei contenuti).

La tutela non si estende al contenuto della BD.

Restano **impregiudicati** i **diritti sul contenuto** della BD.

Tutela non si estende al **software** utilizzato per la costituzione e il funzionamento delle BD elettroniche.

Chi è il titolare dei diritti sulla BD?

Regola generale: l'**autore** (Questi può trasferire, cedere i diritti patrimoniali a un terzo).

Attenzione! Per le BD create dai **dipendenti** valgono le stesse regole del software.

“Salvo patto contrario, il **datore di lavoro** è **titolare** del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della **banca di dati** creati dal **lavoratore dipendente** nell'esecuzione delle sue **mansioni** o su **istruzioni** impartite dallo stesso datore di lavoro. ”
(art. 12-bis LDA)

Quando sorge il diritto sulla BD?

Nessuna novità da questo punto di vista è introdotta dal D. Lgs. 169/99.

Il diritto si acquista con la creazione dell'opera.

Spesso la BD è opera collettiva (o in comunione).

Diritti esclusivi dell'autore di una BD

1/2

Diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

- **riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;**
- **traduzione, adattamento, disposizione diversa, qualsiasi modifica** (e qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione al pubblico dei risultati di queste operazioni);

Diritti esclusivi dell'autore di una BD

2/2

- qualsiasi forma di **distribuzione** al **pubblico** dell'**originale** o di **copie** della **BD**;
- qualsiasi **presentazione, dimostrazione, comunicazione** in **pubblico** della **BD**, **trasmissione** con **qualsiasi mezzo** e in **qualsiasi forma**.

Deroghe al diritto d'autore sulle BD

1/2

Alcune attività **non sono soggette ad autorizzazione** del titolare (art. 64-sexies L. 633/41):

Accesso o consultazione per scopi didattici e di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa (scopo non commerciale).

Necessario indicare la **fonte**.

Deve trattarsi di una riproduzione **non permanente**.

Deroghe al diritto d'autore sulle BD

2/2

Impiego della BD per scopi di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

Uso da parte dell'utente legittimo

1/2

Se **necessario** per l'**accesso** al contenuto della BD e per il suo **normale impiego**, l'**utente legittimo può**, senza autorizzazione del titolare, effettuare le seguenti operazioni:

- **riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;**
- **presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico della BD, trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;**

Uso da parte dell'utente legittimo

2/2

- **riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di traduzione, adattamento, modifica.**

Se l'utente è autorizzato a usare solo una parte della BD, queste attività potranno essere legittimamente effettuate solo su tale parte.

Clausole contrattuali che vietino queste attività sono nulle.

Diritto del costitutore 1/2

Detto anche '**diritto sui generis**' (art. 102 bis).

Spetta al soggetto che ha effettuato un **investimento rilevante** per **realizzare, verificare o presentare** una **BD**.

Investimento = impegno finanziario, di tempo, di lavoro.

Rilevanza = quantitativa/qualitativa; da valutare in relazione al settore, agli investimenti normalmente effettuati da altri o dallo stesso costitutore.

Diritto del costitutore 2/2

E' un diritto **indipendente** e **parallelo** al **diritto d'autore** sulla **BD**.

Ha natura di **diritto connesso**.

Attenzione!! **Non** sono **necessari** requisiti di **creatività** e **originalità** (questo permette per es. di tutelare anche chi investe nella creazione di una BD non originale e quindi non proteggibile con il diritto d'autore).

Il **costitutore** deve essere **cittadino** o **residente** dell'**Unione europea** o, se **società** o **impresa**, essere **stabilito** nell'**Unione europea**.

Contenuto del dir. del costitutore

Diritto di **vietare** operazioni di **estrazione** e **reimpiego** dell'intera **BD** o di una parte sostanziale di essa.

Sono **vietate** anche attività di estrazione e reimpiego di **parti non sostanziali** della BD **“ripetute e sistematiche”** se tali operazioni sono **contrarie** alla **normale gestione** della **BD** o se arrecano **ingiustificato pregiudizio** al **costitutore**.

Alcuni concetti

Estrazione = trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una BD su un altro supporto, effettuato con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

Reimpiego = qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una BD (distribuzione, noleggio, trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma).

Parte sostanziale = in senso qualitativo e quantitativo.

Durata del diritto del costitutore

Il diritto del costitutore sorge al momento del **completamento** della **BD** e ha durata di **15 anni** (a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo al completamento della BD).

Per le **BD** messe **a disposizione del pubblico** prima della scadenza di questo periodo, il diritto si esaurirà il **15° anno** dal 1° gennaio dell'anno successivo alla prima **messa a disposizione del pubblico**.

Principio dell'esaurimento comunitario

La **prima vendita** dell'originale di una **BD** o di una sua **copia** nell'**Unione europea** da parte del **titolare** del diritto o di un soggetto da questi autorizzato **esaurisce** il **diritto di controllare** la sua **vendita successiva** nell'Unione europea.

Questo principio riguarda sia il **diritto d'autore** sia il **diritto del costitutore**.

Diverso se la BD è trasmessa *on line*: si tratta di una **prestazione di servizi** e non di consegna di beni.

Nuovi investimenti sulla BD

Se sono apportate modifiche o integrazioni sostanziali sulla BD che richiedono **nuovi investimenti rilevanti** = decorre un **nuovo termine di tutela del diritto del titolare.**

Durata del diritto = **15 anni** dal completamento della BD modificata o dalla sua messa a disposizione del pubblico.

Esempi di possibili contratti relativi alle BD

Acquisizione dei diritti patrimoniali sul materiale da impiegare per creare la BD.

Acquisizione dei diritti patrimoniali su una BD.

Regolamentazione dell'utilizzo di una BD da parte di terzi (licenze).

Libere utilizzazioni e diritto del costitutore

Le eccezioni e limitazioni alle privative previste dalla disciplina sul diritto d'autore (c.d. **libere utilizzazioni**) si applicano anche al diritto del costitutore.

*D.Lgs. 68/2003 – sancisce espressamente
l'applicabilità delle eccezioni e delle limitazioni
anche al diritto del costitutore.
(art. 71-decies L. 633/41)*

Il sito web

Il sito web può contenere opere dell'ingegno creative protette dal diritto d'autore, es. **testi, fotografie, disegni, video, file audio**, ecc.

Non è altrettanto semplice affermare se il sito web come entità nel suo complesso sia o meno tutelabile dal diritto d'autore.

Dottrina e giurisprudenza = se il **sito web** è **creativo e originale** può essere considerato **opera dell'ingegno**.

Esempio di sentenza 1/2

Tribunale di Bari sentenza del 21.06.1998

E' stato affermato che un'opera telematica è meritevole di tutela se

- le modalità di accesso,*
- il tipo di informazioni e*
- i modi di consultazione*

sono originali e frutto di un'attività intellettuale di tipo creativo.

Esempio di sentenza 2/2

Sussiste in capo al titolare di un sito web il diritto di tutelarne l'immagine identificativa, e la sua possibilità di sfruttamento economico che si fonda su tale identificazione, la quale, a sua volta, quanto più è nota ed evidente alla generalità degli utenti della rete, tanto più costituisce valore economico del sito stesso.

*Tribunale Genova, 22 dicembre 2000
(Nota di D'Arrigo)*

Attenzione!!

Il diritto d'autore non è l'unico aspetto legale dei siti web; per capire come costruire un sito web a norma di legge occorre tenere conto di molti altri aspetti, es.:

- la scelta del **nome a dominio**;
- le regole sul **trattamento di dati personali** (es se si raccolgono dati degli utenti mediante un modulo on-line, se si inviano newsletter, i cookies, ecc.);
- le regole sul **commercio elettronico** tra imprese (es. obblighi di informazione del venditore) e le regole particolari a tutela del consumatore (es. diritto di recesso);
- le **informazioni obbligatorie** che le imprese devono inserire nei siti web (es. Partita IVA, informazioni aziendali, ecc.).

Attenzione ripasso!!!

Cose da sapere ASSOLUTAMENTE di questa lezione:

- Che cosa è una banca dati?
- Quali banche dati sono tutelate e come?
- Che cosa è tutelato di una banca dati?
- Diritti esclusivi dell'autore di una banca dati.
- Chi è il costitutore e quali diritti ha?
- Eccezioni al diritto del costitutore
- Deroghe al diritto d'autore e uso da parte dell'utente legittimo
- Siti web e diritto d'autore